

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2213/2530

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
นายกำปนาทหรือโอ แสงมหาชัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ผู้เสียหายถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเรา แต่ไม่กล้าเล่าให้บิดาฟังเพราะกลัวบิดาจะฆ่า เมื่อบิดาทราบความจริงมาสอบถามผู้เสียหายก็ยังไม่บอกแต่กลับหนีไปอยู่จังหวัดอื่น จนบิดาไปตามมาให้กลับมาแจ้งความ เช่นนี้การแจ้งความหลังเกิดเหตุแล้วหลายวันของผู้เสียหายจึงมิใช่พิรุณถึงกับทำให้คดีโจทก์รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้.
(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 82 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 คงให้จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าในคืนเกิดเหตุ ผู้เสียหายและจำเลยกับพวกได้ไปเที่ยวแก่งเลิงจานที่เกิดเหตุกัน และจำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายจริง คดีมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้ร่วมกับพวกข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางสาววิภาวรรณ ทองกันยา ผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่าขณะที่เดินจะกลับบ้านนั้น จำเลยขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งนางสาวอุไร อินทะชัยหรือวินทะชัย และนางสาวทองใบ อินทจักร์กลับบ้านไปก่อน ส่วนผู้เสียหายจำเลยบอกว่าจะกลับมารับ เพราะรถนั่งสี่คนไม่ได้ผู้เสียหายจึงเดินมากับพวกของจำเลย 3 คน ขณะที่เดินมา นายช่างพวกของจำเลยคนหนึ่งกอดและจูบผู้เสียหาย พอเดินมาได้ 20 เมตร พอดีจำเลยก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมา ทันใดนั้น นายช่างจับแขนทั้งสองข้างของผู้เสียหาย นายอ้วนพวกของจำเลยอีกคนหนึ่งเข้ามากอดเอวแล้วลากผู้เสียหายไปริมถนนข้างคันนา นายหน่องกับจำเลยวิ่งตามมา นายช่างกับนายหน่องลากผู้เสียหายไปได้ประมาณ 15 เมตร นายช่างจับผู้เสียหายกดให้นอนลงกับพื้นดินนายหน่องจับขาทั้งสองข้างของผู้เสียหาย นายอ้วนเข้ามาถอดกางเกงของผู้เสียหายออก จากนั้นนายอ้วนและจำเลยต่างก็ถอดกางเกงของตนออก นายอ้วนขึ้นคร่อมและขู่จะฆ่าผู้เสียหายถ้าไม่ยอมให้ชำเรา ผู้เสียหายตื่นไม่ได้ เพราะถูกจับแขนขาไว้ นายอ้วนได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง แล้วลุกไป จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อหน้าประมาณ 3 นาที ก็มีแสงไฟจากรถจักรยานยนต์ของนายเปิดซึ่งนางสาวอุไรและนางสาวทองใบนั่งซ้อนท้ายมาตามหาผู้เสียหาย นายช่างกับนายหน่องจึงปล่อยผู้เสียหาย ผู้เสียหายกับ

จำเลยจึงลุกขึ้นนั่งกางเกงแล้วผู้เสียหายวิ่งลัดทุ่งนาหนีกลับบ้าน นางสาวอุไรและนางสาวทองใบเบิกความว่านั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายเปิดไปเห็นชาย 3 คนวิ่งจากทุ่งนาขึ้นมาบนถนน และเห็นจำเลยยืนอยู่ตรงที่คนทั้งสามวิ่งออกมา เห็นจำเลยปิดโคลนที่เพื่อนตัวออก จึงถามหาผู้เสียหาย จำเลยบอกว่ากลับบ้านแล้ว นางสาวอุไรและนางสาวทองใบจึงกลับไปบ้าน ต่อมาก็เห็นผู้เสียหายวิ่งร้องให้เข้ามา เสื้อผ้าใบหน้าและผมเปียโคลน จึงถามผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกว่าถูกจำเลยกับพวกข่มขืนกระทำชำเรา และขอร้องไม่ให้บอกกับบิดาเพราะผู้เสียหายกลัวบิดาจะฆ่า พยานโจทก์ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยจึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแกล้งเบิกความปรักปรำจำเลย พยานหลักฐานของโจทก์ที่ได้ความดังกล่าวฟังได้ชัดว่า จำเลยร่วมกับพวกข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงดังโจทก์ฟ้อง

ที่จำเลยอ้างว่าผู้เสียหายกับจำเลยรักใคร่กันอย่างซื่อสัตย์เคยร่วมประเวณีกันหลายครั้ง และในครั้งเกิดเหตุผู้เสียหายสมัครใจให้จำเลยร่วมประเวณีนั้นไม่น่าเชื่อ เพราะหากเป็นความจริงผู้เสียหายคงไม่กล่าวหาว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายและคงไม่แจ้งความดำเนินคดีต่อจำเลย ทั้งในข้อนี้ผู้เสียหายก็ให้การปฏิเสธว่าไม่เคยรักใคร่กับจำเลยในทางซื่อสัตย์ และการที่ผู้เสียหายไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้บิดา ฟังนั้น ผู้เสียหายก็เบิกความว่ากลัวบิดาจะฆ่า การที่เล่าเรื่องให้นางสาวอุไรและนางสาวทองใบฟังเพราะเป็นเพื่อนสนิทและเป็นญาติกันด้วย ไปเที่ยวด้วยกันเสมอ ในวันเกิดเหตุก็ไปด้วยกันแต่จำเลยขี่รถจักรยานยนต์มาส่งบ้านก่อน ครั้นรอผู้เสียหายอยู่นานผิดสังเกตจึงกลับไปตามผู้เสียหายในที่เกิดเหตุ ต่อมาบิดาผู้เสียหายถามผู้เสียหายอีกผู้เสียหายก็ไม่ยอมเล่าให้ฟัง จนบิดาทราบความจริง จึงสอบถามผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็ไม่ยอมรับ ในตอนเย็นวันนั้นผู้เสียหายจึงหนีออกจากบ้านไปอยู่จังหวัดชลบุรีกับญาติของเพื่อน แสดงว่าผู้เสียหายกลัวบิดาของตนและอับอายคนอื่นที่รู้เรื่อง จนกระทั่งบิดาของผู้เสียหายไปติดตามกลับบ้านและพาไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน

ตำรวจดำเนินคดีต่อจำเลย ดังนั้นการที่ผู้เสียหายไปแจ้งความหลังเกิดเหตุแล้วหลายวัน จึงมิใช่เป็นข้อพิรุธถึงกับทำให้คดีโจทก์รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(เสียม ทวีชัยการ-ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียืน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาเพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่ เป็นเรื่องดุลพินิจของศาลประการหนึ่งอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย สำหรับปัญหาข้อกฎหมายนั้นมีหลักการที่แน่นอนตามที่ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้บัญญัติไว้ ซึ่งผู้พิพากษาจะนำมาใช้เป็นเหตุผลอ้างอิงในการพิพากษาคดีได้ทั้งต้องอ้างอิงตามนั้นโดยจะนำเหตุผลอื่นนอกเหนือกฎหมายมาใช้หาได้ไม่ แต่สำหรับปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ไม่มีเหตุผลอันใดที่แน่นอนหรือที่จะรู้ได้ว่ามีอย่างไรอยู่ที่ไหน ที่จะนำมาใช้อ้างอิงในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่ามีน้ำหนักให้เชื่อฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่ ข้ออ้างใดจะมีน้ำหนักดีหรือไม่นั้น จึงอาจกล่าวได้แต่เพียงว่าต้องพิจารณาจากสามัญสำนึกของวิญญูชนซึ่งถ้าเห็นด้วยกับข้ออ้างที่ยกมาสนับสนุนการชั่งน้ำหนักพยานนั้นว่าชอบด้วยเหตุและผลแล้วย่อมเป็นคำวินิจฉัยคดี ทั้งนี้อาจ

ศึกษาได้จากแบบอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้ยกข้ออ้างอันใดเป็นเหตุผลใช้กันมาแล้วบ้าง และใช้อย่างสม่าเสมอเพียงใดอันจะพอเป็นแนวทางในการที่จะใช้อ้างต่อไปได้ สำหรับในเรื่องที่หญิงใดถูกระทำชำเรานั้น ตามปกติเป็นเรื่องที่น่าอับอายและเสียหายต่อชื่อเสียงของหญิงนั้น จึงมีเหตุผลที่จะอ้างได้ว่าปกติจะไม่มีหญิงใดที่มีได้ถูกระทำชำเราจะบอกบิดามารดาหรือผู้อื่นหรือไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าตนถูกระทำชำเราทั้งที่มีใช้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น การที่หญิงผู้เสียหายไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าตนถูกข่มขืนกระทำชำเราย่อมเป็นเหตุผลอันหนึ่งในเบื้องต้นที่มีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้เสียหายได้ถูกระทำชำเราจริง ส่วนจะเป็นการถูกชำเราโดยหญิงนั้นยินยอมหรือถูกข่มขืนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องวินิจฉัยด้วยเหตุผลอื่นมิใช่จากเหตุผลข้างต้น คำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ ข้อเท็จจริงได้ความว่าหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนสนิท ญาติ และบิดาฟังทั้งยังไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจด้วย จึงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสียหายถูกระทำชำเราจริง มีปัญหาต่อไปว่า ผู้เสียหายถูกข่มขืนหรือเป็นเรื่องสมมุติใจ ศาลฎีกาให้ยกเหตุผลอื่นหลายประการที่แสดงว่าผู้เสียหายถูกข่มขืน เช่น ผู้เสียหายวิ่งลัดทุ่งหนีกลับบ้าน เพื่อนผู้เสียหายเห็นผู้เสียหายวิ่งร้องให้เข้ามาหาเสื้อผ้า ไบหน้และผมเปียจนโคลนส่วนที่กล่าวถึงการไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจล่าช้านั้นก็ปรากฏว่ามีเหตุแห่งการล่าช้าเพราะผู้เสียหายหนีบิดาไปอยู่จังหวัดชลบุรี บิดาไปตามมาแจ้งความจึงไม่เป็นข้อพิรุธที่จะแสดงว่า ผู้เสียหายคิดวางแผนที่จะปกปิดอำพรางโดยไม่เป็นความจริงเช่นนั้น จะถือคำวินิจฉัยส่วนนี้มาตีความหมายกลับอ้างเป็นแนวต่อไปว่า การไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจทันที ย่อมฟังได้ว่า ผู้เสียหายถูกข่มขืนกระทำชำเราหาได้ไม่ ไพโรจน์ วายุภาพ